



د افغانستان اسلامي امارت

ستره محکمه

ریاست عمومي دارالانشاء

آمریت تحریرات

بخش متحد المال



شماره متحد المال: ۱۹

تاریخ: ۱۴۴۴/۲/۱۰ هـ ق

☐ عاجل ☐ اادی ☐ مطبوعاتی ☐ ابلاغیه ☐ سایر

به منسوبین محترم ریاست های تمیزها، دیوان ها، محاکم مرافعه و ابتدائیه امارت اسلامی افغانستان!

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

وبعد: به تاریخ ۱۴۴۴/۱/۵ هـ ق مصادف ۱۴۰۱/۵/۱۲ هـ ش، تحت ریاست محترم الشیخ عبدالحکیم "الحقانی" صاحب رئیس ستره محکمه با اشتراک اعضاء محترم شورایعالی، رؤسای محترم دیوانهای مرکزی و رؤسای محترم ریاست های قضائی مرکزی ستره محکمه، جلسه شورای عالی ستره محکمه دائر گردید و طی تصویب شماره (۳) مورخ ۱۴۴۴/۱/۵ هـ ق به ارتباط بعضی موضوعات فیصله صورت گرفت تا همراهی مقام محترم عالی امارت اسلامی افغانستان شریک گردد، به همین اساس موضوعات جلسه متذکره همراهی مقام محترم عالی امارت اسلامی شریک گردید که موضوع چهارم آن چنین بود:

((محاکم اداره قبل به علل مختلف مثلاً: (تعنت، نفقه نه دادن، غیوبیت، اعتیاد مسکرات، عیب، بسبب ضرر) بین زوج و زوجه به تفریق فیصله مینمودند و بعضی شان اکنون از محاکم امارت اسلامی به علل مختلف تفریق میخواهند در این دو صورت (حکم تفریق اداره قبل، و تقاضای تفریق فعلی) محاکم کدام طریقه را اختیار نمایند.))
مقام محترم عالی امارت اسلامی به اساس فیصله چهارم در مورد چنین هدایت فرمودند:

((در مورد صورت اول موضوع تفریق (که در وقت اداره قبل به عوامل مختلف بین زوج و زوجه تفریق واقع شده باشد) مسئله تحت کار است و قتیکه توحید و تائید شد مشکل حل خواهد شد و اگر توحید نه شد بعد از آن تصمیم خواهیم گرفت.
صورت دوم تفریق: بخاطر صورت دوم (زوجه اکنون تفریق میخواهد) طبق مذهب حنفی اسباب تفریق و برای هر سبب جواب تحریر گردد بعد از آن غرض اخذ هدایت همراهی مقام محترم عالی امارت اسلامی شریک گردد.))



بناءً فیصله مقام محترم عالی امارت اسلامی افغانستان در مورد موضوع چهارم مجلس فوق الذکر ذریعه متحدالمآل هذا به ریاست
های محترم تمیزها، دیوان ها، محاکم مرافعه و ابتدائیه امارت اسلامی افغانستان غرض مسبوقیت اخبار گردید.

با احترام

۴
۳
۱۴۴۴
مفتی عبدالرشید "سعید"

رئیس دارالانشاء

